

1529435-08.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529435-08.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529435-08.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330228/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 21771531 - 24º D.P. PONTE RASA, 5841/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2330228 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CASTALDELLO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

DIEGO CASTALDELLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 02h, na Rua Ponte Rasa, nº 10, cruzamento com a Av. Águia de Haia, Jardim Ponte Rasa, São Paulo - SP, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda/ CG 160 Titan, placas EJB-9270/ Guarulhos - SP, chassi (CKC2210LR005004, ano/ modelo 2019/2020, que sabia ser produto de crime anterior. A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fls. 72). O réu foi citado (fls.

143) e ofertou resposta à acusação (fls. 107/109).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, requereu elevação pela reincidência, a fixação do regime mais gravoso e não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa postulou a desclassificação da receptação para a figura culposa. Em relação às penas, requereu a fixação de medidas diversas das cautelares, a gratuidade e o direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

A vítima declarou que no dia 30/10/2021 chegou em sua residência e estacionou sua moto na garagem. No dia seguinte, quando foi sair com a moto, percebeu que havia sido subtraída. Ligou 190 e efetuou o registro da ocorrência de forma eletrônica. A moto foi subtraída em plenas condições. Em dezembro recebeu uma ligação de policiais durante a madrugada, dando conta da localização da moto, que foi recuperada com muitos danos. Efetuou orçamentos, totalizando cerca de R\$ 12.000 para conserto.

Os policiais militares relataram que na data dos fatos estavam em patrulhamento, quando observaram uma motocicleta sem emplacamento, sendo que o policial Marcio relatou que o condutor de tal moto, ao perceber a presença policial, evadiu-se. Emitiram sinais de parada, que foram desobedecidos, e iniciaram o acompanhamento. Em dado momento, o réu abandonou o veículo e iniciou fuga a pé, vindo a ser detido logo após. Efetuada consulta com base no chassi da moto, porque estava sem a placa, constataram que era produto de furto ou roubo. O réu nada falou sobre a origem da moto e não apresentou documento. Não o conheciam anteriormente. Segundo o policial Fernando, o réu declarou que residia nas proximidades do local da abordagem.

O réu, em seu interrogatório, afirmou que negou a aquisição da moto pela internet, por meio da rede social "Facebook" com indivíduo que se apresentou apenas por "Cabelinho". Achou que a moto estava muito barata, mas pediu para verificá-la pessoalmente. Não chegou a fazer qualquer pesquisa. No dia dos fatos encontrou "Cabelinho" por volta da meia noite e decidiu dar uma volta com a moto por volta das 2 horas, quando avistou policiais e decidiu se evadir, porque estava sem capacete. "Cabelinho" não entregou qualquer documento da moto.

Em que pese o suscitado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve prosperar.

A materialidade delitativa quanto à receptação está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 69, auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de fls. 150/154, sendo certa também a autoria.

A vítima narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos quanto ao furto de sua motocicleta.

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas

palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que a motocicleta estava em poder do réu, de maneira que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita do bem.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...).” (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a posse lícita do veículo, como documentos de propriedade, tampouco os dados de quem seria o suposto proprietário do bem. Na fase policial disse que apenas tinha pegado a moto emprestada de “Cabelinho”, mas na presente data afirmou que estava negociando a aquisição da moto. Inexiste qualquer comprovação de tal negociação e as condições em que o próprio réu afirma que ela ocorreu já deixam inequívoca a sua ciência sobre a origem espúria do bem, que estava sendo negociado por R\$ 2.000, encontrava-se em péssimas condições, sem placa, sem retrovisores, sem banco e sem farol. Nenhum documento foi-lhe apresentado. A maior demonstração de sua ciência é o fato de que tentou empreender fuga, não apenas com a moto, como também a pé.

Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha qualquer conhecimento acerca da origem espúria do automóvel, vez que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, sua versão e infirme seu dolo na receptação.

Portanto, é certo que se encontrava em poder do veículo de origem ilícita, não havendo qualquer prova que ateste sua posse lícita.

Diante de tais elementos, forçosa a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 não são

desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo, motivo pelo qual suas penas serão mantidas no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, trata-se de réu reincidente (21ª VC, autos 0036122-66.2017.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 08/05/2019 – fls. 158/159), motivo pelo qual suas penas serão elevadas em 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que as penas ficam fixadas em definitivo no patamar fixado acima.

Diante da sua reincidência e o fato de que tornou a delinquir alguns meses após a extinção da pena pelo cumprimento, de rigor a fixação do regime inicial semiaberto, eis que demonstra certa resistência aos fins da pena.

Ainda em razão da reincidência, inviável eventual acordo de não persecução penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu DIEGO CASTALDELLO, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante de sua reincidência por crime grave (roubo) e pelo fato de que havia deixado o sistema prisional havia pouco tempo, quando tornou a delinquir, de forma que a substituição se mostra insuficiente no presente caso.

Com relação à fiança recolhida nos autos, observe-se o quebramento decretado às fls. 100. Após o abatimento do valor das custas eventualmente devidas (em sendo beneficiário da gratuidade processual não são devidas) e do valor da multa ora arbitrada, o qual deverá ser oportunamente calculado, expeça-se guia de levantamento no valor da diferença em favor do réu, intimando-se-o para retirada, caso não haja patrono com poderes específicos para proceder ao levantamento, o qual deverá ser intimado em caso positivo. Em sendo o valor da multa superior ao valor da fiança recolhida, intime-se o réu para pagamento da diferença apurada.

Diante do quantum de pena, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 116.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA